ERZURUM TİCARET BORSASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

MADDE 1: AMAÇ VE KAPSAM

Erzurum Ticaret Borsası, kişisel verilerin korunmasını, özel hayatın gizliliği ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri kapsamında değerlendirmektedir. Bu kapsamda, kişisel verisi işlenen tüm taraflar ile işbirliği yapılan kişi, kurum ve kuruluşlar ve üçüncü kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve korunmasına yönelik *"Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"* ile birlikte iş bu Politika belirlenmiştir.

Bu Politikanın amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen ilkeler ve yöntemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve bu kapsamda ilgili kişileri bilgilendirmektir.

VERİ SORUMLUSU	***: ERZURUM TİCARET BORSASI***
Telefon Numarası	*:0442 242 0240-41-42*
E-Posta Adresi	*:erzurumtb@tobb.org.tr*
Kep Adresi	*:erzurumtb@hs01.kep.tr*
Adresi	*:Kazım Karabekir Paşa Mah.Musalla Cadde No:23 Yakutiye/ERZURUM*

MADDE 2: TANIMLAR

Kanun	: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Yönetmelik	: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Veri sorumluları sicil bilgi sistemi	: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİS	: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Kurul	: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Politika	: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Veri işleyen	: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri kayıt sistemi	: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu	: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi
Kişisel veri	: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Çalışan : Borsa personeli

Elektronik ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet sağlayıcı : Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Periyodik imha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

anonim hale getirme işlemi

MADDE 3: SORUMLULUK VE GÖREVLER

Borsa çalışanları; Politika kapsamında alınan idari ve teknik tedbirlerin uygulanmasında, birim çalışanlarının eğitilmesinde ve farkındalığının sağlanmasında, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesinde ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasında, sorumluluğu olan tüm birimlere destek olur.

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları belirlenmiştir.

MADDE 4: VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 12. maddesi gereğince veri sorumlusu;

- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Erzurum Ticaret Borsası, iş bu tedbirlerin alınması hususunda azami gayreti gösterdiği gibi, gerekli iç denetimleri de yapmaktadır.

Veri Sahibinin; Kanun'un 13.maddesi gereğince, aşağıda belirtilen haklarına ilişkin olarak Borsamıza yazılı talebini iletmesi halinde, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife esas alınarak ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri, aşağıdaki durumlar KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu hususlarda haklarını ileri süremezler;

a) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

b) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Yine KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan hallerde haklarını ileri süremezler:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
b) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 11. ve 13.maddeleri gereğince veri sorumlusu olarak Veri Sahibi Başvuru Formu ile Politika'nın 1.maddesinde belirtilen

a) Adresimize, ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla
b) E-posta adresimize elektronik yolla
c) Kep adresimize elektronik yolla iletilebilir.

Kişisel verilerinizin güncel olmasını sağlayabilmemiz ancak kişisel verinizde meydana gelen değişiklikleri Borsamıza bildirmeniz ile mümkündür. Dolayısıyla kişisel verilerinizdeki değişiklikleri bildirmediğiniz takdirde oluşabilecek zararlardan Borsamızın sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Borsa, başta KVK Kanunun 4 ve 5.maddeleri olmak üzere yasal mevzuata uygun olarak kişisel verileri işlemektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme: Veri Sorumlusu, veri işlerken, veri işlemeye izin veren hukuk kurallarının amacı doğrultusunda ve mümkün olduğunca en az miktarda veri işler, aynı zamanda veri sahibinin çıkarlarını ve meşru beklentilerini karşılar.

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

b) Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: İlgili Kişiler, işlenen verilerinin doğru işlendiği ve güncel olduğunu kontrol etme hakkına sahiptir.
c) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Kişisel verinin kanunen izin verilen haller dışında ancak açık rıza ile işlenmesi.
d) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Mümkün olan en az miktardaki verinin işlenmesi
e) İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ancak, aşağıdaki hukuki sebeplerin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir;

a) Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması
b) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
c) Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d) Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
e) Mevzuatta kişisel verilerin işlenmesinin açıkça öngörülmesi
f) Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
g) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
h) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
i) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

MADDE 6: ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

KVK Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Buna göre, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak kaydıyla özel nitelikli kişisel veri sahibinin, açık rızası varsa Borsa özel nitelikli kişisel veri işlemekte, veri sahibinin açık rızasının olmadığı durumlarda ise

a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
b) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

Borsa tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak, gerekli hassasiyet ve özen gösterilmekle birlikte bu hususa ilişkin olarak ayrı bir Politika belirlenmiştir.

MADDE 7: KİŞİSEL VERİLERİ AKTARMA AMAÇLARI

Borsa; Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak kişisel verileri Borsa yetkililerine, Yönetim Kurulu ve Meclisine iş ortaklarına, tedarikçilere, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel/gerçek kişilere aktarabilir. İş bu aktarım;

a) Borsa faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetlere ilişkin stratejilerin ve denetimlerin yasal mevzuat hükümlerine göre planlanması halinde,
b) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşların yasal mevzuat çerçevesinde Borsa'mızdan bilgi ve belge istemi halinde,
c) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde bilgi ve belge istemi halinde,
d) Borsanın hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla meşru menfaatlerinin gerekli kıldığı durumlarda,
e) Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla veri aktarımı yapılabilmektedir.

MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Borsa; Kanunun 8.maddesine uygun ve 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak ayrıca; 5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu" ve ikincil/alt düzenlemeler başta olmak üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer mevzuat gereğince kişisel verileri yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir. Buna göre;

a) Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
b) Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
c) Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
e) Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
f) Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
g) Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
h) Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Borsa'nın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise kişisel verilerin aktarılabilmesi mümkündür.

Özel nitelikli kişisel veriler ise; veri sahibinin açık rızası ile açık rızasının olmadığı durumlar da ise aşağıdaki durumların varlığı halinde aktarılabilir;

a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

b) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, Borsamız aşağıdaki kurum ve kuruluşlara kişisel verilerinizi aktarabilmektedir;

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
b) TOBB Emekli Sandığı Vakfı
c) Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
d) Emniyet Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri
e) Kişisel Verileri Koruma Kurulu
f) Sosyal Güvenlik Kurumu,
g) Emekli Sandığı Vakfı
h) Türkiye İş Kurumu
i) Adalet Bakanlığı
j) Bağımsız Denetim Şirketleri
k) Yeminli Mali Müşavirler
l) Avukatlar ve Hukuk Danışmanları
m) Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri
n) Ticaret Borsaları
o) İş Ortaklarımız, İştiraklerimiz
p) Anlaşmalı Bankalar ve Sigorta Şirketleri
r) İlçe Seçim Kurulu
s) Erzurum Büyükşehir Belediyesi
t) Kanuni Temsilcileriniz

MADDE 9: KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Borsamız yurtdışına veri aktarımında bulunmamakla birlikte; KVK Kanunu'nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olmak kaydıyla yurtdışına veri aktarımında bulunabilir. Yurtdışına veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise bu rıza kapsamında, kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri "Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere" aktarabilir;

a) Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
b) Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
d) Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
e) Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
f) Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

g) Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Borsanın meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Özel nitelikli kişisel veriler ise veri sahibinin açık rızası ile açık rızasının olmadığı durumlar da ise aşağıdaki haller kapsamında yurtdışına veri aktarılabilir;

a) Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
b) Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

MADDE 10: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Erzurum Ticaret Borsası, Kanun'un 12.maddesi gereğince, ilgili ikincil mevzuat ve Kurul kararları doğrultusunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknolojik gelişmelere uygun tedbirleri almak konusunda azami gayret göstermektedir. Bu kapsamda alınan teknik ve idari tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

A) İdari Tedbirler

a) Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Yine bu kapsamda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Çalışanlara ilişkin kişisel verileri ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren taahhütler/gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. KVK prosedürüne aykırı davranışlara karşı disiplin hükümleri uygulanmaktadır.
b) Kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm süreçlerin tek elden takip ve denetimini sağlamak üzere Genel Sekreterlik bünyesinde bir birim oluşturulmuştur.
c) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
d) KVK Kanunun 12.maddesi kapsamında gerekli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca hukuki ve bilişim alanında Borsamız dışından hukuki ve teknik yardım alınmakta ve bu denetimlere ilişkin sonuçlar raporlanarak ilgili birime aktarılmaktadır.
e) Kişisel Veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
f) Kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların ek güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odaya alınması, kullanılmadığı zaman kilit altında tutulması, giriş çıkış kayıtlarının yazılı olarak kayıt altına alınması gibi fiziksel güvenliğin arttırılmasına ilişkin önlemler alınmaktadır.
g) Borsanın ihtiyacı olmayan kişisel verilerin, imha yoluyla azaltılması sağlanmaktadır.

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

b) Yetki Matrisi ile çalışanların kişisel verilere ulaşma yetki ve sınırları tespit edilmiş olup, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır.

B) Teknik Tedbirler

a) Borsa; kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar, bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
b) Verilerin Borsa dışına sızmasını engelleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
c) İhtiyaç halinde sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
d) Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
e) Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
f) Kanun'un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korunur.
g) Güvenlik duvarı, Ağ Geçidi, Yetki Matrisi, güçlü şifre ve parola kullanımı, SSL, Antivirüs ve benzeri güvenlik önlemleri alınmaktadır.
h) Log kayıtları tutulmaktadır.
i) Yedekleme yapılmakta ve yedeklenen verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
j) Kurul tarafından belirlenmiş olan diğer teknik tedbirler de alınmaktadır.
k) Sistemler üzerinde yazılımsal değişiklik ve/veya güncelleme yapılacağı zaman denemeler test ortamında yapılmakta, varsa güvenlik açıkları tespit edilerek gerekli tedbirler alınmakta ve yapılacak değişikliğe, sistemin son hali bu işlemlerin ardından verilmektedir.

MADDE 11: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

Borsa, ilgili kişi veya kişilerin kişisel verilerini hukuki sınırlar içerisinde olmak kaydıyla aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilir.

A) YASAL ZORUNLULUKLARA İSTİNADEN İŞLEME AMAÇLARI

a) 5174 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca Borsa'ya verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
b) Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil sunabilmek açısından ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, dava dosyaları, ihtarnameler, icra takipleri gibi iş ve işlemlerinin yürütülmesi
c) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve belge taleplerinin karşılanması
d) Borsamızın iç/dış denetim, teftiş ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
e) Arşiv kayıtlarının tutulması
f) Borsa'nın karşılaşabileceği hukuki ve teknik risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve/veya bertaraf edilmesine ilişkin süreçlerin planlanması ve/veya icrası
g) Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
h) Faaliyet raporunun hazırlanması, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası Borsa içi/dışı raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

j) Sicil Kayıt, Faaliyet Belgelerinin hazırlanması
4734 Kanununun 63. maddesi uyarınca Yerli Malı Tebliği 5. maddesi kapsamında "tarımsal ve hayvancılık ürünleri" için "Yerli Malı Belgesi" alınması işlemlerinin yürütülmesi
k) 5174 Sayılı Kanunda belirlenen esaslar dâhilinde borsa kotasyonuna dâhil maddelerin alım-satım ve fiyatlandırması ile ilanı süreçlerinin yürütülmesi
l) Disiplin soruşturması işlemlerinin yürütülmesi
m) Borsa çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

B) İNSAN KAYNAKLARI, MUHASEBE-FİNANSAL SÜREÇLER KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI

a) Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilişkin E-Beyanname/E-Bildirge hesaplamaları süreçleri
b) Bütçe çalışmalarının yapılması ve/veya icrası
c) Çalışan maaş, yan hak ve menfaatlerin temini süreçlerinin yürütülmesi
d) Teminat mektuplarının iadelerinin gerçekleştirilmesi
e) Beyanname Süreçlerinin yürütülmesi
f) Bakanlık ödemelerinin gerçekleştirilmesi
g) Tediye Mahsup Süreçlerinin yürütülmesi
h) Mal ve Hizmet Satın alma süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
i) Gayrimenkul kiralamalarının ve ihale süreçlerinin yönetilmesi
j) Diğer Muhasebe ve Finansal süreçlerinin yürütülmesi
k) İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, çalışan özlük dosyalarının oluşturulması, burs/staj/iş başvuru formları vb. süreçlerin yürütülmesi

C) ETKİNLİK-DUYURU-TANITIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI

a) Yurtiçi ve yurtdışı toplantı, organizasyon ve etkinlik faaliyetlerinin yönetimi, tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, Borsamızca yapılmakta olan yayınlar, raporlamalar, mali verilerin, sigorta ve vergi hesaplamaları işlemlerinin yürütülmesi
b) Toplantı ve organizasyonlarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması, web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşımı
c) Web sitesi faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya yönetimi, ilan, duyuru vb. süreçlerin yürütülmesi
d) Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi, bilgilendirme duyurularının yapılması
e) Anket süreçlerinin yürütülmesi
f) Kurumsal iletişimin sağlanması

D) DİĞER SEBEPLER KAPSAMINDA İŞLEME AMAÇLARI

a) Borsamızın fiziki mekân ve bilişim sistemleri alanlarında güvenliğinin sağlanması
b) İstatistiksel çalışmalar ve yasal raporlamaların yapılması
c) Çağrı merkezi süreçlerinin yönetilmesi
d) Talep ve şikâyet başvurularının değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülmesi
e) Ulaşım ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması
f) Borsa'nın marka ve itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
g) Akreditasyon uyum süreçlerinin yürütülmesi

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

h) Sosyal sorumluluk, burs ve/veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası ile sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
i) Dışarıdan danışmanlık alımı, eğitimci listelerinin tutulması
j) İmzalanan sözleşmeler ve protokoller gereğince iş ve işlemlerin ifa edebilmesi
k) Yüklenici ve tedarikçi firma sahibi, ortakları ve çalışanları ile iş ilişkisi içerisinde olduğumuz 3. şahıslar ve çalışanlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi
r) Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması
s) Potansiyel iş ortağı/tedarikçi seçimi için risk değerlendirme faaliyetlerinin ve/veya fizibilite çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
t) Üyelerimize yönelik hizmet ve faaliyetlerimizin yürütülmesi
u) Hizmet içi eğitim süreçlerinin yürütülmesi

Veri Kategorileri
Kişisel Veri İşleme Envanteri'nde tüm ayrıntıları yer almakla birlikte, temel olarak aşağıda belirtilen veri kategorilerinde kişisel veriler işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi : Ad-Soyad, T.C Kimlik No, Doğum Yeri/Tarihi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Evlilik Cüzdanı, Mesleki Kimlik Belgelerinde yer alan bilgiler)
İletişim Bilgisi : Adres, Telefon, Faks, E-Posta
Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Kamera kayıtları, Santral Ses Kayıtları, Fotoğraf
İşlem Güvenliği Bilgileri : IP Adresleri, Log Kayıtları, Şifre, Parola Bilgileri
Finansal Veriler : Fatura Bilgisi, Iban Bilgisi, Müstahsil Belgeleri, Beyannameler, Mali Durum Belgeleri
Yan Hak ve Menfaat : Doğum ve Ölüm Belgeleri, Askerlik Durum Belgesi, İşçi Özlük Dosyası ve İş Güvenliği dosyasında bulunması gereken sair belgeler. Çalışanların yan hak ve menfaatlerinin teminine yönelik olarak Bakmak Yükümlü Olduğu Kişilere ilişkin belgeler
Eğitim Bilgileri : Diploma, Öğrenim Durumu Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Eğitim Belgeleri
Hukuki İşlemler : İcra Dairesi ve Mahkeme Yazıları
Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Reçete, Sağlık Raporu, İlaç Kullanım Raporu (çalışanların yan hak ve menfaatlerinin ödenmesiyle sınırlı olmak üzere), Psikoteknik Değerlendirme Raporu, Adli Sicil Kaydı

MADDE 12: KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Borsa, Kanun'un 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklarına ilişkin aydınlatma yapmaktadır.

Yine bu doğrultuda Kanunu'nun 11. maddesinde ifade edilen, kişisel veri sahibinin "bilgi talep etme" hakkı kapsamında, gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

MADDE 13: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA VE İMHA POLİTİKASI

Elde edilen kişisel veriler, Borsa'mızın faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, yasalarca belirlenmiş süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, kişisel veriler re'sen veya ilgililerin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak, geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

Ayrıca "Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası" belirlenmiştir.

MADDE 14: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ

Borsa, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine aşağıdaki hallerde kişisel verileri silebilir veya yok edebilir;

a) Kişisel verinin işlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması
b) Kişisel verinin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması
c) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması
d) Kanunun 11.maddesi gereği, ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi
e) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

Kanun'un 7.maddesinde sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi, ilgili fiziki veya bilişim tekniklerinden uygun olanı kullanılarak tekrar kullanılamayacak şekilde veriler silinir ve imha edilir. Ayrıca "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik" te belirtilen, usul ve esaslara göre işlem yapılır.

MADDE 15- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili saklama süreleri *Kişisel Veri İşleme Envanterinde ve* veri kategorileri bazında saklama süreleri ise VERBİS'te belirlenmiştir.

Borsa her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirir.

MADDE 16- POLİTİKANIN YAYIMLANMASI, SAKLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır, Borsa'mız www.erzurumtb.org.tr internet sayfasında kamuoyuna ilan edilir.

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli bölümler güncellenir.

0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr

MADDE 17- YÜRÜRLÜK

İşbu Politika Borsa internet sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girer.



0 442 242 02 40-41-42
0 442 242 02 44 - fax
http://erzurumtb.org.tr
Kazım Karabekir Paşa Mah. Musalla Cad.No.23 Yakutiye /ERZURUM
erzurumtb@tobb.org.tr